

ACCORDO QUADRO

**Servizio di Ricerca e Selezione
(Permanent Placement)
(di seguito "Accordo")**



Adecco

INDICE

WE ARE THE ADECCO GROUP.....	6
IL GRUPPO ADECCO IN ITALIA	8
IL PERMANENT PLACEMENT.....	11
STRUTTURE E SERVIZI A SUPPORTO DEL PERMANENT PLACEMENT	14
L'ACCORDO DI RICERCA E SELEZIONE.....	18
CONDIZIONI COMMERCIALI	18
CONDIZIONI PARTICOLARI E DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI	ERRORE. IL
SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	21
CONDIZIONI GENERALI.....	23



TRA

Adecco Italia Spa (di seguito "Adecco"), con sede legale in Via Tolmezzo, 15, 20132, Milano, C.F. 13366030156 e Partita I.V.A. n. 10539160969, Aut. Min. PROT. N. 1100 -SG del 26.11.2004, rappresentata da Caterina Boni e Luca Bandini

E

La società WETECH'S SPA (di seguito "CLIENTE") con sede legale in Via f.lli Alinari, 76/80/82 - 52025 Montevarchi (AR), P.I. 05174160480 e C.F. 05174160480 rappresentata da Alessandro Turchi

Poggibonsi, 16.1.2026

WE ARE THE ADECCO GROUP

Con passione e impegno, da oltre 30 anni, mettiamo la nostra esperienza nel settore HR al servizio delle persone, delle economie e delle organizzazioni, spinti da un solo obiettivo: guidare il mondo del lavoro verso il cambiamento.

“Making the future work for everyone” è la nostra mission, a dimostrazione non solo del nostro impegno nello sviluppo e nella valorizzazione del capitale umano, ma anche nel volerci differenziare all’interno di un contesto lavorativo in costante evoluzione con soluzioni HR su misura in grado di promuovere i talenti e ispirare le aziende a un modo più intelligente di lavorare.

Per guidare questo cambiamento siamo presenti in più di 60 Paesi e territori in tutto il mondo con i nostri 3 brand globali Adecco, LHH e Akkodis, parte del Gruppo Adecco, specializzati rispettivamente nei settori WORKFORCE SOLUTIONS, TALENT SOLUTIONS E SMART INDUSTRY.



5.000 filiali



32.000 dipendenti



100.000 clienti

I TRE BRAND LOCALI THE ADECCO GROUP

Tutto questo è The Adecco Group, il più grande ecosistema multibrand a livello globale di consulenza e soluzioni per la gestione delle risorse umane, oggi con un fatturato globale di oltre 22 miliardi di euro.



Leader nei settori del recruitment, della formazione, della somministrazione e della selezione del personale, offre soluzioni e servizi HR dedicati e modulabili per rispondere al meglio alle esigenze di flessibilità e qualità da parte delle aziende.



Brand del Gruppo specializzato nei progetti di head hunting, riorganizzazione, trasformazione della forza lavoro, sviluppo manageriale e transizione di carriera si avvale di strumenti di Assessment e Coaching avanzati.



Realtà del Gruppo specializzata nei servizi di consulenza tecnologica e nelle soluzioni IT e ingegneristiche; una guida per le aziende che vogliono diventare più agili e smart.

I VALORI THE ADECCO GROUP



Passion

Portiamo energia alla nostra missione, lavoriamo con cura e dedizione e siamo orgogliosi di ciò che facciamo, ogni giorno.



Collaboration

Siamo più incisivi quando sfruttiamo i nostri punti di forza collettivi per affrontare insieme le sfide.



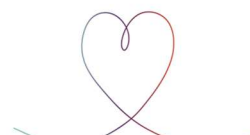
Inclusion

Accogliamo ogni opinione e punto di vista e valorizziamo le unicità di ciascuno per ottenere il meglio per tutti.



Courage

Siamo audaci, prendiamo decisioni autonome e sfidiamo lo status quo per portare innovazione.



Customers at the heart

Mettiamo i nostri clienti e candidati al centro di tutto ciò che facciamo perché siamo vincenti quando loro hanno successo.

IL GRUPPO ADECCO IN ITALIA

Con l'ambizione di supportare il Gruppo globale nella crescita delle aziende e nella valorizzazione del capitale umano, il brand Adecco si posiziona in Italia integrando alla sua ampia gamma di servizi HR due realtà innovative dedicate allo sviluppo professionale permanente, che da anni contribuiscono a rendere aziende e risorse ancora più competitive e a prova di futuro.

I BRAND LOCALI THE ADECCO GROUP



Brand del Gruppo specializzato in formazione e sviluppo: il partner ideale con cui costruire modelli formativi innovativi ed evoluti in grado di riqualificare e migliorare le competenze dei dipendenti, favorendo quei cambiamenti comportamentali indispensabili a far progredire le aziende (www.mylia.com).



Uno spazio phygital nato dalla collaborazione tecnologica di Microsoft e progettato per la crescita professionale del capitale umano e la sua valorizzazione nel tempo, dove misurare e potenziare la propria occupabilità e sviluppare le proprie e le skill del futuro tramite test basati sull'Intelligenza Artificiale, corsi, eventi ed opportunità interattive (www.phyd.com).

WORFORCE SOLUTIONS ADECCO



LAVORO A TEMPO DETERMINATO (STD)

Individuiamo e assumiamo con contratto a termine persone qualificate che offrono la propria professionalità all'azienda utilizzatrice attraverso lavoro subordinato.



LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING)

Assumiamo a tempo indeterminato manodopera qualificata impiegata presso un'azienda utilizzatrice, per garantire al lavoratore stabilità e sicurezza lavorativa, e permettere all'azienda di collaborare con personale qualificato e costantemente aggiornato.



FORMAZIONE

Offriamo alle aziende progetti di formazione, upskilling e reskilling capaci di lavorare in modo approfondito e mirato sullo sviluppo delle competenze e dei comportamenti delle persone, attraverso un mix di metodologie e strumenti di apprendimento, individuati sulla base delle informazioni, delle esigenze e dei dati raccolti.



ACADEMY

Nel panorama della formazione, l'Academy è la soluzione di Adecco che permette la creazione e lo sviluppo di competenze tecniche di difficile reperimento nel mercato del lavoro (utilizzo dei macchinari più usati o tool digitali in ambiente simulato) che strategiche, mantenendo elevata la competitività dell'azienda attraverso percorsi di upskilling e reskilling personalizzabili.



RICERCA E SELEZIONE

Abbiamo consulenti su tutto il territorio nazionale che, attraverso un accurato processo di ricerca e selezione del personale, si impegnano ogni giorno nell'individuazione dei migliori talenti da impiegare nelle più diverse realtà imprenditoriali.



RECRUITMENT CONSULTING

Siamo noi a occuparci delle attività di reclutamento e selezione del personale, lavorando direttamente presso gli uffici del cliente. In tal modo riusciamo a ricoprire un ruolo cruciale per l'azienda partner, sia nella definizione che nella gestione dei processi, assumendoci la responsabilità dei risultati raggiunti.



ASSESSMENT

Disponiamo dei più avanzati sistemi di testing (valutazione) e misurazione delle attitudini e delle competenze dei candidati da assumere; ci avvaliamo di un Competency Center con un team di psicologi dedicati alla progettazione di processi di valutazione e alla mappatura di competenze, capacità, attitudini e motivazione delle risorse aziendali e di un team di Assessor, professionisti dedicati all'erogazione di tali progetti a livello nazionale.



APPRENDISTATO

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni all'interno dell'azienda partner volto all'acquisizione delle competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità (apprendistato professionalizzante) oppure per l'ottenimento di un titolo di studio (apprendistato di 1° e 3° livello).



ON SITE/HUB SITE

Partendo dalla condivisione degli obiettivi strategici, forniamo servizi di staffing (somministrazione di lavoro) per grandi e medie imprese con sede unica e numeri importanti di risorse da gestire e per rendere più efficiente la gestione della flessibilità. Inseriamo presso l'azienda cliente (On Site) o una struttura dedicata (Hub Site) un On Site/Hub Site Process Manager di Adecco orientato all'ottimizzazione delle risorse, dei costi e dei processi.



TIROCINI

In quanto Soggetto Promotore autorizzato, forniamo consulenza legale per garantire il rispetto della normativa regionale vigente sui tirocini (o stage), dalla stesura della misura formativa alla ricerca e selezione delle risorse, con relativa verifica dei requisiti, fino alla redazione dell'attestato finale con l'obiettivo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante (stagista).



OUTSOURCING

Permettiamo alle aziende clienti di esternalizzare alcune attività accessorie al business, come la

gestione della linea di produzione, la fornitura e la formazione della manodopera, la logistica e la compliance legale, e di concentrarsi sul core business aziendale, tramite un contratto di appalto stipulato con il cliente committente con cui ci facciamo carico del rischio d'impresa e garantiamo la copertura dell'intero servizio.

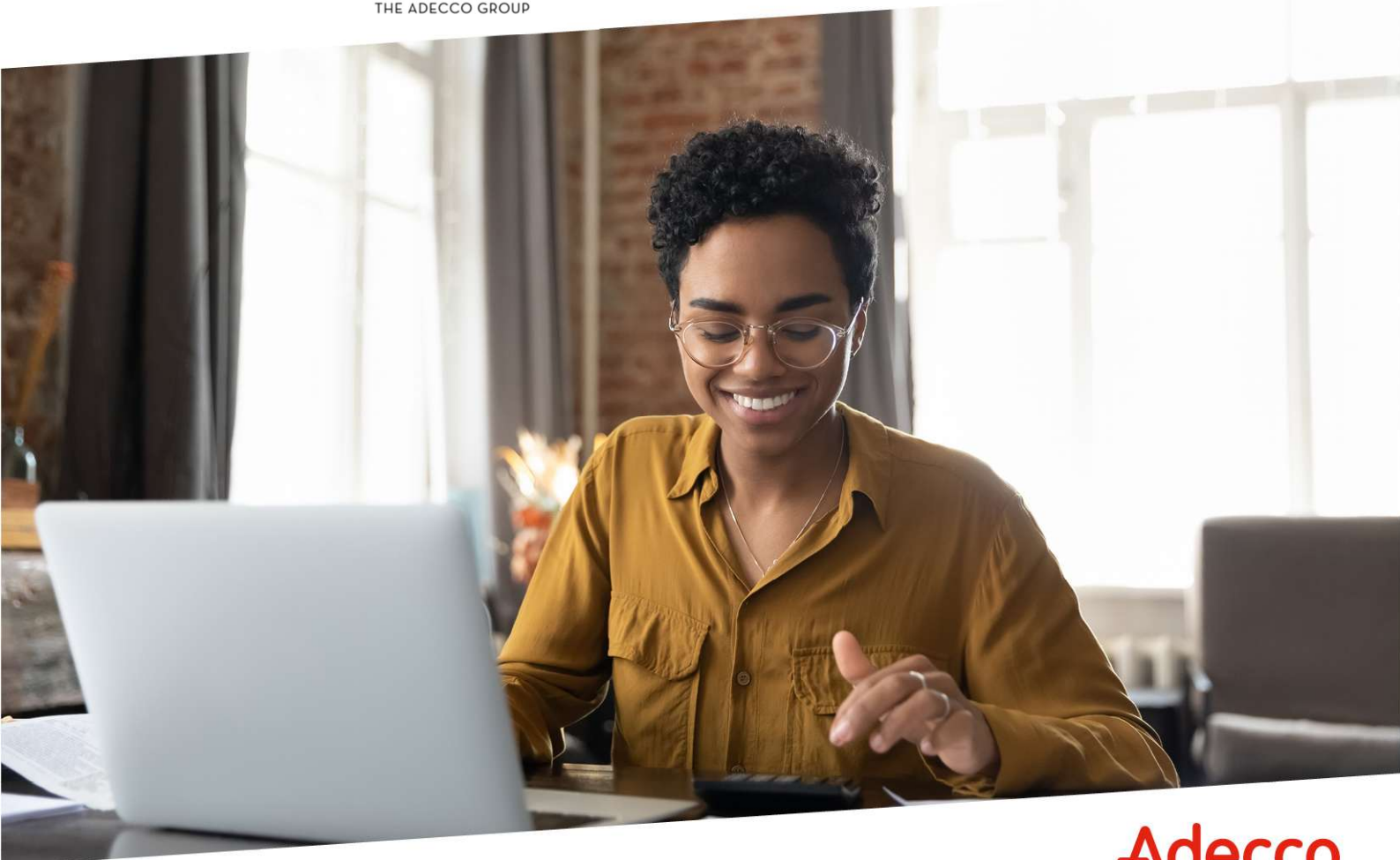
ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Con l'obiettivo di promuovere la cultura della diversità e di rendere più inclusivo il mondo del lavoro, dando la possibilità a persone fragili e a rischio di esclusione sociale e professionale di accedere al lavoro e mettere a frutto il proprio talento, nel 2001 nasce Fondazione Adecco.

Per garantire l'effettiva parità di accesso al lavoro e restituire dignità alle persone con difficoltà a trovare lavoro (giovani NEET, disoccupati, detenuti, giovani con difficoltà d'ingresso nel mercato del lavoro, donne con familiari a carico o in situazioni di svantaggio, rifugiati, persone con autismo e disabilità), oggi Fondazione Adecco si muove principalmente su 3 pilastri:

- Progetti di inserimento lavorativo e percorsi di inclusione per persone con fragilità, in situazioni di svantaggio lavorativo e con disabilità;
- Momenti di sensibilizzazione e avvicinamento delle organizzazioni e delle aziende ai temi della Corporate Social Responsibility e Business Ethics, con lo scopo di generare empatia con le diversità e ridurre gli stereotipi legati alle differenze e di genere;
- Piano Famiglia, progetto dedicato ai familiari dei dipendenti dell'azienda partner con difficoltà a trovare lavoro.

FONDAZIONE ADECCO
THE ADECCO GROUP



Adecco

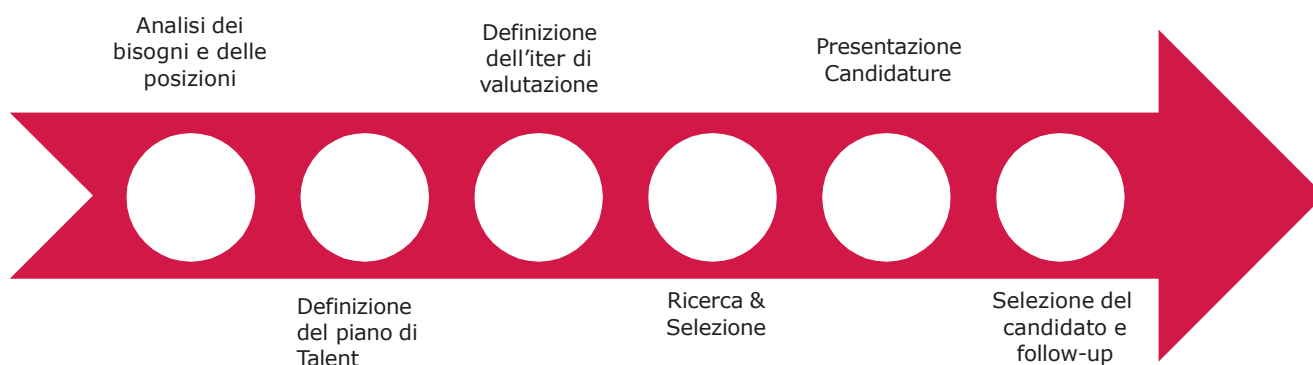
IL PERMANENT PLACEMENT

Adecco mette a disposizione delle aziende un team di valutatori esperti, per offrire una risposta di qualità nell'attività di ricerca e selezione sulla base delle esigenze delle aziende, delle specifiche del mercato e dei diversi settori, accompagnando candidati e aziende nel loro percorso di sviluppo.

All'interno della struttura è presente, inoltre, un team di Consultant dedicati a progetti di sviluppo di competenze e professionalità e al reclutamento e valutazione di profili qualificati e specializzati.

Il Consultant Adecco è il punto di riferimento per i candidati che cercano nuove opportunità professionali e le aziende che sono alla ricerca di nuovi collaboratori da inserire con il servizio di ricerca e selezione ("Permanent Placement").

Il Permanent Placement si concretizza nelle seguenti fasi:



IL PROCESSO

ANALISI DEI BISOGNI E DELLE POSIZIONI RICERCATE

1

Il processo ha inizio con un'approfondita analisi del fabbisogno attraverso la condivisione della realtà e del contesto aziendale, del settore di riferimento, della posizione e delle competenze richieste, per giungere alla definizione della job-description e del job-profile e delineare gli strumenti e le metodologie più idonei alla gestione del processo.

Nel realizzare questa attività il consulente Adecco porterà la propria esperienza specifica del contesto della ricerca e selezione, la conoscenza diretta del mercato di riferimento in termini di profili e settori di riferimento. Relativamente a progetti complessi in termini di numerosità di posizioni e diffusione territoriale delle esigenze, potranno essere implementate due soluzioni:

- Un team di progetto centralizzato che si configura come referente dedicato per tutto ciò che attiene il processo di ricerca e selezione, garantendo l'allineamento e il coordinamento delle attività;
- Recruitment Consulting.

TALENT PROPOSAL: creiamo un processo efficiente per la proposizione dei nostri migliori talenti. La Talent Proposal è la presentazione di candidati di valore a clienti e potenziali clienti in assenza di un ordine aperto.

Eseguiamo segnalazioni periodiche e mirate in logica predittiva e anticipatoria di profili professionali di interesse e a target con le esigenze aziendali.

IL PIANO DI TALENT SOURCING

2

In funzione della precedente analisi si definisce il più corretto processo di ricerca e la metodologia di valutazione dei candidati. Il Processo di Talent Sourcing può prevedere l'utilizzo, anche contemporaneo, dei seguenti strumenti:

- DATABASE

Database costantemente aggiornato, alimentato da candidature spontanee.

- ANNUNCIO SU WWW.ADECCO.IT E JOB BOARD

Al fine di garantire maggiore tempestività ed efficacia, il consulente provvederà, quando necessario e se quotato nella sezione servizi aggiuntivi, ad utilizzare inserzioni dettagliate e specifiche sul sito aziendale e su eventuali altri siti con cui il gruppo ha accordi. L'elenco dei partner è in costante aggiornamento e l'eventuale piano di pubblicazioni verrà definito nella fase di analisi.

Per progetti complessi in termini di numerosità di profili e/o diffusione territoriale della ricerca, Adecco potrà dedicare al partner uno spazio web riservato ed esclusivo sul sito adecco.it e all'interno delle newsletter condivise con il network di candidati a garanzia di una maggiore visibilità (**Top Employer**).

- GRADUATE PROGRAM E TALENT ACQUISITION

In caso di progetti volti allo sviluppo di competenze e professionalità rivolte al target dei giovani, attraverso il network Adecco, si potranno strutturare iniziative in collaborazione con i principali Istituti scolastici e Università del paese. Sarà possibile organizzare workshops, eventi innovativi e attività customizzate che possano, attraverso il nostro expertise, portare un grande valore aggiunto in ottica di talent attraction sul target dei giovani.

- PROGETTI DI BRAND AWARENESS

Per supportare i nostri partner nelle attività di Employer Branding sul target dei neolaureati, vista la vicinanza di Adecco con i principali atenei del paese, abbiamo strutturato un progetto di talent attraction che prevede un piano di comunicazione integrata in co-branding. A questo verranno abbinate una serie di azioni ed eventi di company presentation da svolgersi direttamente on campus.

- SOCIAL NETWORK

La presenza all'interno dei social network maggiormente qualificati, permette di raggiungere le candidature non attive sul mercato e contattare un elevatissimo numero di profili in brevissimo tempo. L'utilizzo di questo strumento va condiviso nella fase di analisi con la conseguente scelta dei canali più idonei a seconda del profilo e della strategia di ricerca.

- ANNUNCIO SULLA STAMPA

Si provvederà, quando necessario, a pubblicare inserzioni dettagliate e specifiche sulle principali testate nazionali e locali. L'utilizzo più appropriato di questo strumento sarà definito in fase di analisi e sarà supportato da una serie di informazioni aggiuntive che permetteranno una corretta scelta dell'organo

maggiormente idoneo.

3

RICERCA E SELEZIONE

Raccolte le candidature si effettua il processo di selezione che avviene secondo i seguenti passi:

a. **Screening candidature**

Le candidature verranno selezionate in funzione della corrispondenza rispetto al profilo delineato in fase di analisi. Adecco mette a disposizione la propria struttura per ottimizzare la gestione delle candidature che l'azienda reperisce autonomamente. Tale attività comporta l'acquisizione e lo screening dei curricula pervenuti dietro nomina ed autorizzazione al trattamento dei dati personali e la possibilità di supporto nelle fasi di inserimento nel DB dell'azienda.

b. **Intervista telefonica**

I candidati preselezionati verranno sottoposti ad un colloquio telefonico per meglio valutarne la corrispondenza e l'interesse alla posizione ricercata.

c. **Colloquio individuale**

Una volta individuati i candidati in linea con la posizione ricercata, si procederà ad una intervista strutturata volta a una valutazione complessiva dei candidati. Verranno indagate le esperienze professionali pregresse, le competenze tecniche specifiche e qualificanti, le caratteristiche personali, le aspettative, le motivazioni e la coerenza rispetto alla proposta lavorativa.

d. **Assessment**

L'Assessment (facoltativo), progettato ed erogato da consulenti (anche psicologi) in ambito HR qualificati e costantemente formati di Adecco, va definito in fase di analisi e definizione dell'iter di valutazione. L'Assessment è una metodologia di osservazione comportamentale finalizzata alla valutazione ed analisi delle competenze soft legate a ruoli o professioni oggetto di indagine che si concretizza nella scelta ed applicazione consapevole e mirata di una serie di strumenti dedicati caratterizzati da oggettività, rigore scientifico e validità statistica.

4

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Terminata la fase di selezione, il consulente Adecco sottoporrà la rosa di candidati per ogni posizione ricercata. Se inserito nel processo, la presentazione delle candidature potrà essere completata con colloqui video registrati, sottoponendo ai candidati un set di domande concordate con l'azienda. Il consulente Adecco seguirà da vicino tutto il percorso di selezione del cliente supportandolo costantemente in ogni passo: condivisione dei feedback, consulenza nella scelta finale e nella fase di offerta economica ed eventuale consulenza di supporto nella conduzione del colloquio di valutazione. Sarà inoltre nostra cura seguire tutto l'iter di inserimento del candidato in azienda e gestire i riscontri con i candidati non selezionati all'interno del processo selettivo. In caso di necessità e al fine di efficientare il processo di selezione, potrà essere possibile effettuare i colloqui on line.

STRUTTURE E SERVIZI A SUPPORTO DEL PERMANENT PLACEMENT

DIVERSITY & INCLUSION HUB

Le strategie di inclusione hanno un ruolo sempre più di primo piano nello sviluppo delle organizzazioni aziendali e l'impegno in ambito Diversity & Inclusion e CSR riveste un ruolo centrale nei processi di scelta di un brand.

All'interno dell'organizzazione Adecco opera il Diversity & Inclusion HUB, un team di consulenti interamente dedicato alla selezione, valutazione e reclutamento di candidati con disabilità che affianca la rete di Recruiter sul territorio nazionale.

Attraverso la condivisione delle necessità di inserimenti di medio/lungo periodo e delle diverse funzioni aziendali potenzialmente interessate, lavoriamo efficacemente ed in modalità prospettica ad un piano di reclutamento e valutazione di candidature che meglio rispondano ai requisiti richiesti.

Nel processo di valutazione ci focalizziamo sulle competenze distintive di ciascun candidato e sul contesto e ambiente di lavoro che può aiutarlo a meglio esprimere il proprio valore.

TOP EMPLOYER BRANDING

Con il servizio Top Employer il cliente ottiene uno spazio di visibilità su canali online (uno spazio web sul sito www.adecco.it in home page; un post social sui canali social Adecco), con finalità di employer branding e attraction targettizzato sulle sue specifiche esigenze.

Con l'aggiunta del pacchetto DEM (Direct Email Marketing) possiamo indirizzare le nostre DEM ai candidati più in linea con le tue esigenze, grazie ad un database di più di 2 milioni di candidati, segmentato per professione e scolarità. Attraverso il servizio "Le aziende che assumono", Adecco può dedicare uno spazio web riservato ed esclusivo sul sito www.adecco.it (Top Employer), a garanzia di una maggiore visibilità (Employer Branding), nel quale verrà inserito una breve presentazione dell'Azienda e dei profili ricercati.

Il bacino di candidati che accederanno agli annunci mirati del cliente potrà essere alimentato attraverso:

- Il Data Base Adecco;
- La newsletter ed il DIRECT EMAIL MARKETING (D.E.M.) i cui contenuti sono legati alle migliori offerte di lavoro relative alle open positions;
- La pubblicazione annunci on-line e off-line.

TALENT ACQUISITION PROGRAM

Il Talent Acquisition Program permette ad Adecco di reclutare i migliori talenti attraverso le collaborazioni con gli istituti scolastici ed i career day dedicati alle aziende.

INCONTRO CANDIDATI	ATTIVITÀ SUL CAMPO	VALUTAZIONE CONTINUA	TALENT RETENTION
- Incontro dei candidati interessati - Webinar orientamento	- Gestione dei rapporti con le scuole come istituzione privilegiata per l'individuazione dei talenti - Employer Branding del progetto e attività di pipeline attraverso gli incontri in collaborazione con gli istituti e l'azienda con career day dedicati con testimonial aziendale (Tecnici e Hr)	- Valutazione dei candidati attraverso strumenti di valutazione appositamente studiati per i ruoli - Snooze	L'Expert talk to Expert è garantito dall'intervento dei docenti in Workshop dedicati che amplifica "l'adesione al progetto professionale" dei potenziali candidati

RECRUITMENT EXCELLENCE CENTER (REC)

Il REC è un knowledge hub nato dall'esigenza di avere un team dedicato alle attività di **scouting e networking dei candidati più richiesti dal mercato**. Il service, composto da Recruiter e Consultant con know how ed expertise maturate negli specifici segmenti di riferimento, è focalizzato nella mappatura e nella valutazione di profili tecnici e strutturati, ad esempio in ambito ingegneristico, informatico e digitale, robotica e automazione industriale.

Plus del servizio:

- Approccio consulenziale in fase di raccolta del need fondato su una profonda conoscenza dell'attuale perimetro dei candidati;
- Servizio centralizzato con focus su tutta Italia;
- Overview dei range di RALT per specifici profili in relazione a settori e geografie;
- Scouting costante sui canali social, community dedicate, eventi di settore sul territorio.

DIGITAL RECRUITING

La piattaforma multimediale di screening consente ad Adecco, grazie ad una applicazione multi-posting, di accelerare il processo di application e di rendere più efficace lo screening dei candidati, attraverso l'utilizzo di tools in grado di arricchire l'esperienza di reclutamento delle persone:

- Killer questions (con punteggio singolo che permette un pre-screening automatico e una pipeline di best candidates)
- Video interview (live o registrate)
- Calendar manager
- Interazione con i candidati

ASSESSMENT SOLUTIONS - IL CENTRO DI COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

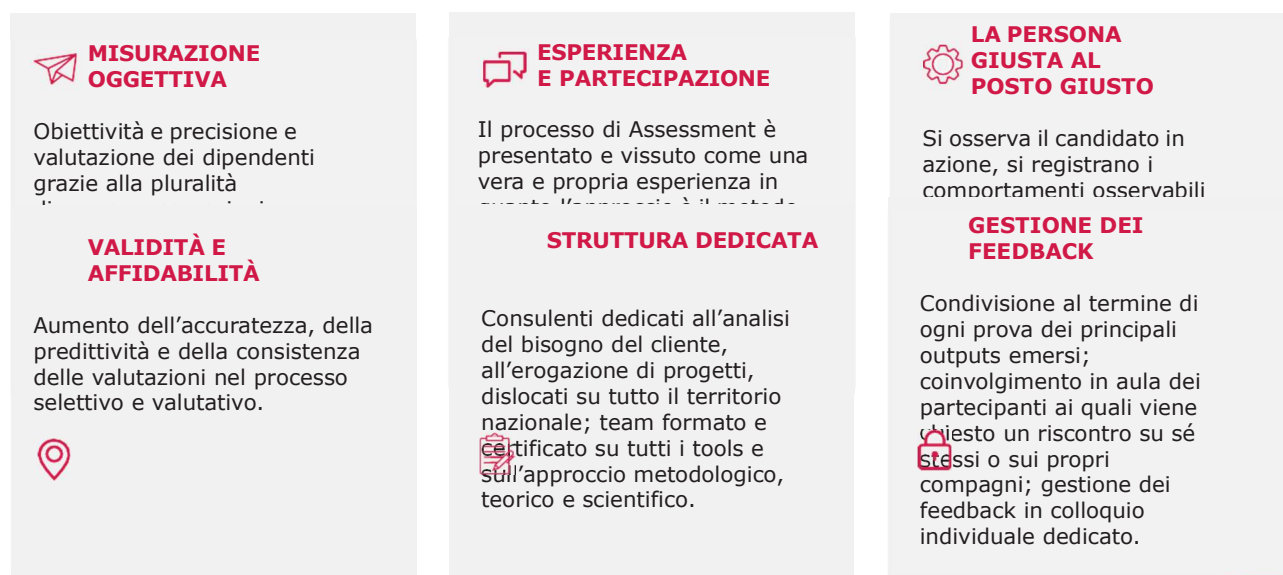
Assessment Solutions è il centro di competenza tecnico di Adecco Italia - nato nel 2009 - dedicato alla progettazione e realizzazione di percorsi dedicati alla valutazione e valorizzazione delle risorse in azienda. Il centro di competenza è costituito da un team di Psicologi dedicati a progettazione percorsi di valutazione e mappatura di competenze, attitudini e motivazioni di risorse aziendali con responsabilità di guidare i processi di Assessment nelle diverse fasi di analisi del bisogno alla progettazione della soluzione ed erogazione del servizio.

L'Assessment permette una valutazione oggettiva e predittiva del potenziale e delle competenze comportamentali già agite dalla risorsa in ambito di selezione, sviluppo e consulenza aziendale.

La metodologia dell'Assessment ha tre principali aree di applicazione: selezione, sviluppo e consulenza.

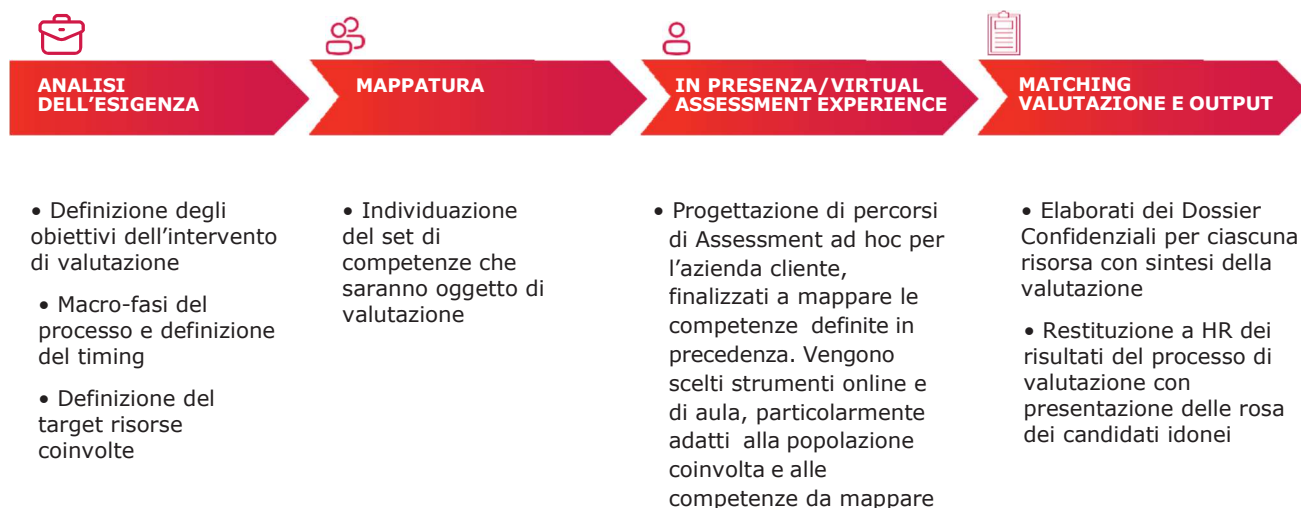


I VANTAGGI DELL'ASSESSMENT



IL PERCORSO DI ASSESSMENT IN SELEZIONE O SVILUPPO

L'Assessment in Selezione mira ad in una valutazione dell'insieme delle caratteristiche comportamentali di ogni risorsa al fine di essere selezionate ed incluse nel contesto aziendale, mentre l'Assessment in Sviluppo consiste in una mappatura delle competenze con l'obiettivo di identificare le competenze presidiate e mettere in rilievo i punti di forza e le aree di sviluppo, attraverso Assessment individuali o di gruppo.



I TOOLS

QUESTIONARI COMPORTAMENTALI E ANALISI DELLE COMPETENZE

Permettono di prevedere i comportamenti più frequenti e di determinare il grado di corrispondenza tra il candidato e le caratteristiche attese dal ruolo, anche in termine di conoscenze e le competenze tecnico specifiche.

QUESTIONARI MOTIVAZIONALI E DELLE PREFERENZE LAVORATIVE

Indagano le dimensioni della motivazione di un individuo nel contesto lavorativo e quali aspetti dell'ambiente lavorativo rivestono per il soggetto maggiore importanza.

TEST ATTITUDINALI

Valutano capacità di base/attitudini importanti per l'apprendimento e migliore rendimento nello svolgere un compito o attività lavorativa (abilità numeriche, verbali, logico-astratte, cognitive specifiche).

QUESTIONARI DI PERSONALITÀ

Analizzano il modo in cui i candidati vedono se stessi e indagano la personalità in ambito professionale/ occupazionale, individuando le caratteristiche comportamentali di un individuo.

TESTING

Il processo di Selezione si può avvalere dell'utilizzo/somministrazione di alcuni strumenti dedicati: test di tipo attitudinale e/o questionari motivazionali, di personalità o di analisi comportamentale. Questi strumenti, caratterizzati da approcci teorici specifici, da campioni convalidati e da rigore scientifico e metodologico, garantiscono oggettività e predittività ad ogni percorso di selezione. Gli stessi, rapidi, innovativi e con feedback dedicato ad ogni risorsa, vengono scelti in base al profilo da ricercare ed alle esigenze aziendali e di contesto proprie dell'intero processo.



OGGETTO DELL'ACCORDO E JOB DESCRIPTION

Il presente accordo di Ricerca e Selezione è il contratto con il quale Adecco si impegna a rispettare le specifiche esigenze di WETECH'S SPA SB e ha per oggetto le attività di Ricerca e Selezione di personale in relazione alle figure e nelle modalità di seguito descritte.

La Job description sarà approfondita in base al profilo richiesto e riporterà le specifiche fornite dall'Azienda in termini di esperienze, caratteristiche personali, contesto aziendale, condizioni e tempi di inserimento.

CONDIZIONI COMMERCIALI

Gli onorari dovuti ad Adecco sono espressi come una % della Retribuzione Annuale Totale del candidato selezionato, non riproporzionata in caso di assunzione part-time o assunzione diretta a tempo determinato, considerando ogni forma di retribuzione prevista (inclusi indennità, bonus e/o benefit garantiti), in relazione al primo anno di lavoro di seguito definita RAT.

La Fee di seguito specificata, se il lavoratore selezionato verrà assunto con un contratto di apprendistato, è applicata alla retribuzione prevista dal CCNL al termine del periodo di apprendistato.

RALT	Fino a 28K	Da 28,01K a 36K	oltre 36,01K
FEE PERCENTUALI	11%	13%	14%

In caso di Talent Proposal, ovvero segnalazioni periodiche e mirate in logica predittiva e anticipatoria di profili professionali di interesse e a target con le esigenze aziendali, la Placement Fee sarà pari alle fasce sopraindicate. La Placement Fee sarà pari alle fasce di RAT sopraindicate anche in caso di passaggio in somministrazione.

Tali onorari saranno percepiti nel modo seguente:

- **Project Fee:** € 1.500, ~~fatturate all'attivazione del mandato contrattuale (una tantum)~~
- **Evaluation Fee:** € 0,00 verranno fatturate alla presentazione dei candidati, a fronte delle attività di screening e valutazione delle candidature
- **Placement Fee:** pari all'onorario pattuito come da tabella precedente. La Placement fee sarà corrisposta solo ed esclusivamente al momento dell'accettazione della proposta di lavoro del cliente da parte del candidato (sottoscrizione lettera di intenti o lettera di assunzione)

A tal fine, il cliente si impegna a trasmettere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla scelta del candidato, alternativamente:

- 1) Firma della lettera d'intenti da parte del candidato selezionato;
- 2) Firma del contratto di lavoro (di qualsiasi tipologia, sia integrante un rapporto di lavoro subordinato che autonomo, ed anche nel caso in cui sia esito di conversione in STD o Staff Leasing);
- 3) Conferma della scelta della risorsa selezionata in forma scritta, anche tramite email e/o fax con indicazione di RAT (inclusi indennità, bonus e/o benefit garantiti).

Si fa presente che tutti gli onorari riportati sono da considerarsi al netto di IVA e per ciascun candidato.

CHANGE ORDER FEE

Nel caso in cui da parte del cliente, a seguito della presentazione di una rosa di candidati, si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:

- 1) non pervenga da parte del CLIENTE alcuna risposta in merito alle varie fasi del processo di selezione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riscontri (i) sulle candidature presentate, (ii) sulla fissazione dei colloqui e (iii) l'esito finale degli stessi, entro 10 gg. lavorativi, per ciascuna fase del processo;
- 2) intervengano modifiche ai piani di inserimento della figura ricercata (causa modifica profilo o cambiamenti organizzativi) e/o modifica della tipologia contrattuale proposta al candidato;
- 3) in ogni caso in cui il CLIENTE decida di sospendere la ricerca con qualsiasi motivazione;
- 4) intervengano modifiche peggiorative rispetto al pacchetto retributivo condiviso in fase di presentazione del profilo e/o durante l'iter di selezione di ciascun candidato,

Adecco provvederà a fatturare un importo per l'attività svolta, calcolato ai sensi della tabella sottostante, e quindi pari a:

RALT	Fino a 28K	Da 28,01K a 36K	oltre 36,01K
FEE PERCENTUALI	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00

TARIFFE SERVIZI AGGIUNTIVI

In caso venga concordato di attivare i seguenti servizi aggiuntivi, le condizioni economiche applicate saranno le seguenti ed i compensi saranno corrisposti al momento dell'attivazione dei progetti.

SERVIZIO	FEE
TOP EMPLOYER (media e marketing plan, con finalità di employer branding e attraction, che si concretizza in uno spazio di visibilità sulla home page di Adecco (aziende che assumono), sui principali canali social e portali di ricerca lavoro)	DA VALUTARE PER OGNI SINGOLA ESIGENZA
TALENT ACQUISITION PROGRAM	DA VALUTARE PER OGNI SINGOLA ESIGENZA
RECRUITMENT EXCELLENCE CENTER (REC – service interno di recruiting di professionisti in ambito della digitalizzazione e della automatizzazione delle imprese e giovani talenti con esperienza in ambito tech)	gratuito
TESTING COMPORTAMENTALE (Prevede i comportamenti più frequenti e di determinare il grado di corrispondenza fra il candidato e le caratteristiche attese del ruolo)	€350 / CAD.

TESTING ATTITUDINALE (Expert can do (questionario che valuta le abilità manuali e fornisce una valutazione obiettiva di ciascun candidato, ritenuta importante ed utilizzata per creare un miglior rendimento nello svolgere un determinato compito e/o attività lavorativa)	€110 / CAD.
TESTING MOTIVAZIONALE (Indaga la dimensione della motivazione del contesto lavorativo)	€110 / CAD.
ASSESSMENT IN SELEZIONE (INDIVIDUALE/GRUPPO)	DA VALUTARE PER OGNI SINGOLA ESIGENZA
VIDEO INTERVIEW	€50 / CAD.

In caso di scelta dei seguenti servizi opzionali, i compensi saranno corrisposti al momento dell'attivazione dei progetti.

CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Per tutti i servizi le nostre condizioni di pagamento saranno 30 giorni data fattura, mezzo di pagamento Bonifico

RIFERIMENTI

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadro dovrà essere inviata a:

WETECH'S SPA SB

Sede Legale: f.lli Alinari, 76/80/82 - 52025 Montevarchi (AR)

PEC: wetechs@legalmail.it

Alla cortese attenzione di: Alessandro Turchi

ADECCO ITALIA SPA

Aut. Min. 1100 – SG del 26.11.2004

Sede Legale: Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano (MI)

PEC: adeccoitaliaspa@pec.it

Alla cortese attenzione di: Caterina Boni

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadro dovrà essere inviata agli indirizzi PEC sopra indicati e, in caso di mancato funzionamento della posta certificata, presso gli indirizzi delle sedi comunicate dalle Parti tramite lettera raccomandata A.R.

Le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento, se inviate tramite PEC o per lettera raccomandata A.R. È fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea comunicazione all'altra Parte.

Il cliente è al corrente delle Condizioni Generali allegate e le accetta come parte dell'Accordo Quadro.

ADECCO ITALIA S.P.A

WETECH'S SPA SB

ADECCO ITALIA SPA
P.I. 10539160969 - P.F. 13366030156
Filiale di Poggibonsi (SI) - cdc 0541
Via G. Pieraccini n° 5 - 53036 Poggibonsi (SI)
Tel. 0577.983746 - poggibonsi.grandi@adecco.it

(firma)

(firma)

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. il CLIENTE dichiara di conoscere ed approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni generali: 2 (Validità), 3 (Recesso e risoluzione), 4 (Corrispettivi), 5 (Ritardato pagamento), 6 (Limitazione di responsabilità), 7 (Incedibilità del Contratto), 8 (Riservatezza), 9, 10, 26 e 27 (Trattamento Dati Personali), 11 (Codice di Condotta), 12 (Conflitto di Interessi), 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 14 (Foro competente), 16 (Ultimazione del servizio), 19 (Sospensione Ricerca), 20 (Reiterazione), 21 (Nessuna risposta), 22 (Divieto contrattualizzazione consulenti), 23 (Esclusiva), 24 (Penale), 25 (Gerarchia delle fonti)

ADECCO ITALIA S.P.A

WETECH'S SPA SB

ADECCO ITALIA SPA
P.I. 10539160969 - P.F. 13366030156
Filiale di Poggibonsi (SI) - cdc 0541
Via G. Pieraccini n° 5 - 53036 Poggibonsi (SI)
Tel. 0577.983746 - poggibonsi.grandi@adecco.it

(firma)

(firma)

CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI

- 1) Le presenti condizioni generali, unitamente alle condizioni normative ed economiche di cui sopra (complessivamente "Accordo Quadro") regolano la relazione contrattuale tra le Parti in relazione all'esecuzione dei servizi elencati alla sezione "Oggetto dell'Accordo Quadro e Job Description" e nella sezione "Servizi Aggiuntivi" (di seguito "Servizi"). Di conseguenza, il presente Accordo Quadro, regolerà tutti i rapporti contrattuali tra le Parti in relazione ai Servizi che intercorreranno nel periodo di durata dell'Accordo Quadro così come specificato al seguente articolo 2.
- 2) Il presente Accordo Quadro ha una validità massima di dodici mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
- 3) Resta in ogni caso inteso che è facoltà di Adecco di risolvere l'Accordo Quadro e l'erogazione dei singoli Servizi attivato anticipatamente e senza preavviso nel caso di inadempimento da parte del CLIENTE delle obbligazioni relative al pagamento del corrispettivo e al rispetto degli obblighi di incedibilità e riservatezza. Adecco potrà dichiarare, a mezzo PEC e/o raccomandata A.R., senza necessità di costituzione in mora o di domanda giudiziale, la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro nel caso di mancato o ritardato pagamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.
- 4) Resta inteso che eventuali contestazioni inerenti i corrispettivi riportati in ciascuna fattura emessa ai sensi del presente Accordo Quadro non consentiranno al CLIENTE di sospendere e/o ritardare i relativi pagamenti, fermo restando l'eventuale accertamento delle contestazioni. Il mancato pagamento del corrispettivo comporterà la facoltà di Adecco di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente Accordo Quadro e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre al pagamento degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4 co.1 e 5 co. 1 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i..
- 5) Nel caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite, sarà facoltà di Adecco esigere le somme ancora dovute senza applicazione di interessi per ritardato pagamento solo nel caso in cui il recupero di tali somme avverrà in via stragiudiziale; nel caso si renda invece necessario il deposito degli atti giudiziari per il recupero del credito vantato da Adecco, sarà prevista l'applicazione automatica degli interessi a norma degli art. 4 co. 1 e 5 co. 1 del da D.Lgs. 231/02 e s.m.i..
- 6) Ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave così come disciplinati dall'art 1229 Cod. Civ. e ferme restando le coperture assicurative di volta in volta in vigore, le Parti convengono che eventuali pretese risarcitorie (anche in forma di penale) nei confronti di Adecco in relazione all'esecuzione dei Servizi non potranno eccedere - singolarmente o congiuntamente con altre precedenti o contestuali - il valore del corrispettivo previsto a favore di quest'ultima. In ogni caso le Parti convengono che: (i) Adecco non è responsabile per i danni indiretti o perdite di profitto patiti dal CLIENTE o da parti terze; (ii) il presente articolo ha valore prevalente su ogni altra indicazione, anche se contenuta in altre fonti contrattuali e che, in ogni caso, eventuali previsioni diverse e/o contrarie si intendono come non apposte. Il CLIENTE rinuncia fin d'ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che ecceda o diverga da quanto sopra previsto.
- 7) Il CLIENTE non può trasferire né cedere a terzi il presente Accordo Quadro. Adecco, laddove concesso dalla normativa applicabile, potrà avvalersi del supporto di consulenti (sia persone fisiche che giuridiche) per la realizzazione di alcuni Servizi.
- 8) Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le Parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati e i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che non siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per Informazioni Riservate deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri.
Con riferimento al CLIENTE tale obbligo si estende anche alle Informazioni Riservate relative alle altre società del Gruppo Adecco. Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per ciò rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate.
In ragione di quanto precede, le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente Accordo Quadro.
Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali informazioni.
In ogni caso, le informazioni di pertinenza di una Parte non potranno essere riprodotte, duplicate o asportate dall'altra senza il preventivo consenso scritto della prima, anche se siano di dominio pubblico.
Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo Quadro e (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo.
Le Parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dell'altra Parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.
- 9) Ciascuna Parte è tenuta a ottemperare agli obblighi in materia di dati personali (come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ai sensi di qualsivoglia normativa applicabile, per

quanto concerne la protezione dei dati e la privacy in relazione alle proprie attività, in conformità al presente Accordo Quadro e/o in riferimento ai servizi ad oggetto dello stesso (i "Servizi").

Le Parti riconoscono e convengono che ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei Servizi. Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all'altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo Quadro.

Ciascuna Parte è tenuta a (i) fornire tutte le comunicazioni ai singoli, ivi inclusi i propri dipendenti, funzionari e rappresentanti, nella misura in cui sia richiesto di divulgare all'altra Parte o concedere alla medesima il trattamento dei loro dati personali in relazione ai Servizi; e (ii) garantire che, per quanto concerne i medesimi dati personali, vi sia un valido motivo di trattamento ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati per la condivisione di tali informazioni con l'altra Parte.

- 10) Con la presente, le Parti danno atto di recepire quanto previsto nella Decisione (UE) 2021/914 adottata dalla commissione Europea relativa alle Standard Contractual Clauses (di seguito "SCC" o "Clausole") per regolare eventuali i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (Modulo uno: trasferimento dati Titolare – Titolare). In particolare, il documento viene implementato con le seguenti precisazioni:

Clausola 7 – Clausola di adesione successiva: questa clausola opzionale deve ritenersi inclusa.

Clausola 9- Ricorso a sub-responsabili del trattamento: non trova applicazione.

Clausola 11 – Ricorso: la clausola opzionale 11(a) deve ritenersi inclusa.

Clausola 13 (a) – Controllo: l'esportatore dei dati è stabilito in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Clausola 17 – Legge applicabile: le parti convengono che le presenti clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato italiano.

Clausola 18 (b) - Scelta del foro e giurisdizione: Milano.

Il testo completo dell'Allegato è consultabile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN>

- 11) Il Gruppo Adecco agisce nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, dalla normativa Anticorruzione e Antiriciclaggio ed ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale, dotandosi del proprio Codice di Condotta – disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/> – a cui Adecco ha aderito. Adecco si è, altresì, dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/chi-siamo/conformita-ed-etica/>. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il CLIENTE dichiara di aver preso visione del Codice di Condotta del Gruppo Adecco e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Adecco e dichiara di condividere e osservarne i contenuti nello svolgimento della propria attività lavorativa. Entrambe le Parti agiscono in conformità con tutte le vigenti leggi Anticorruzione e Antiriciclaggio, astenendosi dall'attuare ogni tentativo, promessa, dazione e comportamento che possa determinare una violazione delle suddette norme. Adecco partecipa all'iniziativa dell'ONU Global Compact ed osserva la SA8000 (Social Accountability 8000), invitando tutti i suoi stakeholders a rispettarne e condividerne i valori; ha altresì conseguito la Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PDR 125:2022 che ne attesta l'impegno concreto nel creare un ambiente inclusivo e rispettoso della parità in tutti i processi aziendali. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte del CLIENTE e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione espressa del presente Accordo Quadro da parte di Adecco. Adecco, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, si è dotata di un canale di segnalazione whistleblowing, disponibile sia sulla intranet aziendale sia sul sito <https://adeccogroup.it/canale-di-segnalazione/>, tramite il quale è possibile segnalare eventuali condotte scorrette inerenti al rapporto con Adecco, nel rispetto dei più altri standard di riservatezza e confidenzialità. Le segnalazioni inerenti a violazioni del Modello 231 possono anche pervenire tramite l'account odv@adecco.it.
- 12) Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il CLIENTE dichiara l'insussistenza di una situazione di conflitto d'interessi, sia pure potenziale e/o percepita da parte di tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro e del soggetto/i firmatario/i (di seguito anche "Soggetti Attivi") nei confronti di Adecco. Parimente, il CLIENTE dichiara che non sussistono incompatibilità di alcun tipo da parte dei Soggetti Attivi, ivi incluse anche il ricoprire cariche pubbliche o di incaricato di pubblico servizio che possano confliggere con l'oggetto del presente Accordo Quadro. Il CLIENTE si impegna a segnalare tempestivamente in forma scritta ad Adecco l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità che dovessero avere impatti nello svolgimento dell'oggetto del presente Accordo Quadro. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte del CLIENTE e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata del presente Accordo Quadro da parte di Adecco.
- 13) Qualora il presente Accordo Quadro rientri nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il CLIENTE si impegna - qualora il presente Accordo Quadro sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all'applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - ad informarne tempestivamente Adecco, indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne Adecco da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.
- 14) Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 15) Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente Accordo Quadro, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere. Nessun mediatore o terzo in genere ha diritto ad alcuna commissione o compenso di altra natura in relazione al presente Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le Parti e costituisce l'unico accordo esistente tra le Parti in relazione a quanto in esso

contenuto. La nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente Accordo Quadro non si estenderà alle restanti clausole. Ogni eventuale modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere stipulata per iscritto e validamente sottoscritta da entrambe le Parti. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole, non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Accordo Quadro.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE

- 16) Nel caso in cui il CLIENTE concluda qualsivoglia rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro subordinato, anche a scopo di somministrazione, contratto di consulenza o qualsivoglia forma di lavoro autonomo) con un candidato presentato da Adecco anche per una posizione diversa da quella concordata in fase iniziale, entro un periodo di 18 mesi dalla data di prima presentazione, Adecco considererà ultimato il servizio di ricerca e selezione e di conseguenza presenterà il saldo totale per la liquidazione del compenso corrispondente.
- 17) Il servizio di Ricerca e Selezione si intenderà concluso e di conseguenza si procederà alla fatturazione della Placement Fee anche nel caso in cui il candidato presentato e identificato a valle del processo di selezione fosse già presente nel database del CLIENTE o conosciuto a vario titolo dallo stesso, ad eccezione dei casi in cui tale candidato fosse già incluso in un processo di selezione già avviato da parte del CLIENTE, e di tale circostanza ne sia data informazione ad Adecco al momento della presentazione dello stesso.
- 18) Nell'ipotesi in cui, pur in presenza di sottoscrizione di lettera di intenti o di lettera di assunzione, il candidato individuato non dovesse prestare attività lavorativa a favore del CLIENTE, per cause a quest'ultimo non imputabili, Adecco si impegna a restituire al CLIENTE l'importo fatturato a titolo di Placement Fee, mediante nota di credito di pari importo.
- 19) Nel caso in cui il CLIENTE decida di sospendere la ricerca successivamente alla firma dell'Accordo Quadro, Adecco tratterà gli importi già corrisposti dal CLIENTE quale corrispettivo per i Servizi resi di Ricerca e Selezione.
- 20) Nell'ipotesi di recesso esercitato durante il periodo di prova, come previsto dal contratto di assunzione sottoscritto dal candidato, stanti gli specifici colloqui diretti con il CLIENTE, Adecco non sarà tenuta a reiterare alcuna ricerca aggiuntiva per il medesimo profilo professionale.
- 21) Nel caso in cui, a seguito della presentazione di una rosa di candidati in esecuzione dei Servizi di cui al presente Accordo Quadro, si dovesse verificare una delle seguenti condizioni: A) non pervenga da parte del CLIENTE alcuna risposta in merito alle varie fasi del processo di selezione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riscontri (i) sulle candidature presentate, (ii) sulla fissazione dei colloqui e (iii) l'esito finale degli stessi, entro i giorni stabiliti nel presente Accordo Quadro B) intervengano modifiche ai piani di inserimento della figura ricercata (causa modifica profilo o cambiamenti organizzativi) e/o modifica della tipologia contrattuale proposta al candidato, C) in ogni caso in cui il CLIENTE decida di sospendere la ricerca con qualsiasi motivazione, fermo restando l'applicabilità delle condizioni di non esclusiva (se prevista dal presente Accordo Quadro) D) intervengano modifiche peggiorative rispetto al pacchetto retributivo condiviso in fase di presentazione del profilo e/o durante l'iter di selezione di ciascun candidato, Adecco fatturerà per l'attività svolta gli importi di cui alla sezione "CHANGE ORDER FEE" di cui Accordo Quadro, il cui scaglione di riferimento verrà individuato in relazione a ciascuna singola ricerca e selezione attività ai sensi dell'Accordo Quadro.
- 22) Il CLIENTE si impegna, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e per un periodo di 6 (sei) mesi dalla sua cessazione ad astenersi dall'instaurare direttamente con i dipendenti di Adecco o di altra società del Gruppo Adecco che siano stati coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Soggetti Attivi") o dal fare instaurare tramite soggetti terzi, qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro (anche di lavoro autonomo). Nel caso di violazione di tale previsione il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere ad Adecco una penale di importo pari a € 10.000 (diecimila euro) per ogni dipendente distratto. Si precisa che la presente clausola non trova applicazione in riferimento alla pubblicazione da parte del CLIENTE di generici annunci di lavoro e nel caso in cui i Soggetti Attivi rispondano in via autonoma a annunci e/o offerte di lavoro, purché tali annunci e/o offerte di lavoro non siano conseguenti alla sollecitazione attiva da parte della Società o da soggetti terzi a questa collegati o incaricati.
- 23) Omissis
- 24) È fatto divieto al CLIENTE di mettere in contatto (entro un periodo di 18 mesi dalla data di prima presentazione della rosa di candidati) il candidato di Adecco con soggetti terzi (siano essi persona fisiche o giuridiche, anche a titolo esemplificativo e non esaustivo, collegate, controllanti o controllate o appartenenti allo stesso Gruppo del CLIENTE) e se, in conseguenza della violazione di tale divieto, il candidato dovesse instaurare un rapporto di lavoro sia subordinato, anche a scopo di somministrazione, sia in forma autonoma con il soggetto terzo, verrà applicata al CLIENTE una penale pari al 25% della retribuzione annua lorda effettiva.
- 25) Le Parti convengono che il presente Accordo Quadro valore di fonte primaria rispetto ad ogni altra fonte documentale e che, in caso di distonie interpretative rispetto a qualsiasi altra documentazione, lo stesso ha valore prevalente e le previsioni in conflitto si intendono come non apposte.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSESSMENT IN SELEZIONE

- 26) Laddove l'esecuzione dei Servizi comporti da parte di Adecco il trattamento di dati di titolarità del CLIENTE, ciascuna Parte è tenuta a ottemperare agli obblighi in materia di dati personali (come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ai sensi di qualsivoglia normativa applicabile, per quanto concerne la protezione dei dati e la privacy in relazione alle proprie attività, in conformità al presente Accordo Quadro e/o in riferimento ai servizi ad oggetto dello stesso (i "Servizi"). Le Parti riconoscono e convengono che, nel caso in cui i dati degli Interessati siano stati o vengano raccolti da Adecco, ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei Servizi. Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all'altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo Quadro. Se, nell'esecuzione dei Servizi, Adecco elabora i Dati Personali degli Interessati di cui il CLIENTE è il Titolare del

Trattamento, Adecco è il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali che vengono raccolti per conto del CLIENTE o forniti ad Adecco dal CLIENTE medesima, ai sensi dell'art. 28 della Normativa applicabile in materia di Protezione dei dati Personali. I subappaltatori di Adecco sono sub-responsabili del trattamento dei dati (fatta eccezione, al fine di dissipare qualsiasi equivoco, qualsiasi fornitore di somministrazione di lavoro).

L'ambito di applicazione del Trattamento effettuato da Adecco ai sensi del presente Accordo Quadro è il seguente:

- oggetto, natura e finalità del Trattamento: così come descritti nel presente Accordo Quadro;
- durata: per la durata del presente Accordo Quadro; e
- tipologia di Dati Personali e categorie di interessati: così come descritti nel presente Accordo Quadro.
- In particolare, nei casi in cui Adecco stia elaborando Dati Personali per conto del CLIENTE è tenuta a:
 - agire sulla base e ottemperare alle indicazioni particolareggiate e con fondamento giuridico fornite dal CLIENTE, tali istruzioni sono esaustivamente esposte nel presente Accordo Quadro;
 - elaborare i dati Personali solo nella misura necessaria a ottemperare ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo Quadro salvo per quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea o dalla legge applicabile, nel cui caso Adecco sarà tenuta ad informare il CLIENTE secondo quanto previsto da quella legge;
 - attuare, mantenere e operare misure tecniche e organizzative, che siano appropriate e sufficienti, al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati;
 - adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'affidabilità di tutto il personale avente accesso ai Dati Personali e assicurare che tale Personale sia vincolato dall'obbligo di riservatezza in merito ai Dati Personali;
 - fornire l'assistenza e la cooperazione ragionevolmente richiesta dal CLIENTE per poter a sua volta ottemperare agli obblighi in materia di Dati Personali ai sensi della Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste da parte degli Interessati di aver accesso, rettificare, eliminare, cancellare, ricevere o limitare il trattamento dei propri dati personali; sicurezza del trattamento e notifica delle violazioni dei dati personali; valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Adecco si riserva il diritto di addebitare al CLIENTE i ragionevoli costi incorsi nell'offrire tale assistenza e collaborazione. In seguito a ragionevole richiesta del CLIENTE ed entro un lasso di tempo ragionevole fornire prova delle misure adottate da Adecco al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente paragrafo; notificare al CLIENTE per iscritto:

- qualsiasi controversia direttamente o indirettamente correlata al trattamento dei dati personali o in merito all'ottemperanza di una delle due Parti alla Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati;
- laddove le istruzioni date ad Adecco e illustrate nel presente Accordo Quadro violino la Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati; oppure
- senza indebito ritardo di una violazione dei dati personali concernente i dati personali trattati da Adecco ai sensi del presente Accordo Quadro, ed è tenuta a fornire al CLIENTE la piena collaborazione e assistenza in merito ai medesimi;
- a scelta del CLIENTE eliminare o restituire tutti i Dati Personali al CLIENTE al termine della fornitura dei servizi collegati al Trattamento e cancellare le copie esistenti salvo ove la Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati richieda l'archiviazione dei Dati Personali.

Il CLIENTE riconosce che, ove necessario, al fine di beneficiare di alcuni servizi a valore aggiunto (come, ad esempio, gli strumenti e i sistemi online volti a facilitare la gestione dei Servizi) il CLIENTE in prima persona, i suoi affiliati, dipendenti, funzionari o altri dovranno acconsentire ad ulteriori condizioni, termini di utilizzo e/o politiche sulla privacy introdotti di volta in volta da Adecco o dai suoi affiliati.

A fronte di una richiesta scritta (ma non più di una volta l'anno) Adecco è tenuta a presentare al CLIENTE una relazione oppure un certificato emesso da un revisore indipendente di terza parte concernente il Trattamento dei Dati Personali per conto del CLIENTE presso le strutture e le sedi di Adecco, sui dispositivi e sui sistemi della medesima al fine di verificare che il Trattamento dei Dati Personali venga svolto in conformità a quanto previsto dalla presente Clausola. Nessuna relazione, processo o certificato di verifica conferisce al CLIENTE e al revisore il diritto di ispezionare le strutture, le sedi, i dispositivi o i sistemi in quanto contengano (i) informazioni relative ad altri clienti oltre al CLIENTE in questione; (ii) informazioni rispetto alle quali Adecco è soggetta a obbligo di riservatezza nei confronti di una parte terza; oppure (iii) materiale soggetto a privilegi legali o di altra forma.

Con la presente il CLIENTE acconsente al subcontratto dei Dati Personali da parte di Adecco, fermo restando che tali sub-responsabili siano soggetti a condizioni contrattuali materialmente non meno onerose rispetto a quelle previste dal presente Accordo Quadro o altrimenti conformi alla Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati. Su richiesta del CLIENTE verrà fornito un elenco dei sub-responsabili.

Adecco non è tenuta a trasferire alcun Dato Personale al di fuori dello Spazio Economico Europeo fatto salvo che tale trasferimento venga effettuato (i) in uno stato ritenuto dalla Commissione Europea un luogo che offre un adeguato livello di protezione, (ii) in ottemperanza a qualsivoglia meccanismo di certificazione ritenuto idoneo a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali oppure (iii) soggetto a tali altri meccanismi e protezioni per il trasferimento dei dati di volta in volta approvati e accettati dalla Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati.

Il CLIENTE ha l'onere di ottemperare a tutti i rispettivi obblighi in conformità alla Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati in merito al trattamento dei Dati Personali.

Ciascuna Parte (la "Parte Indennizzante") è tenuta a risarcire l'altra Parte (la "Parte Indennizzata") per quanto concerne tutte le perdite, i danni, i costi, le spese e altre passività (ivi incluse le spese legali e professionali) sostenute da o imputate alla Parte Indennizzata e relativi a un'azione intentata da terzi qualora derivi dalla mancata ottemperanza della Parte Indennizzante ai rispettivi obblighi previsti dalla presente Clausola fermo restando che (i) alla Parte Indennizzante venga opportunamente comunicato per iscritto dalla Parte Indennizzata la sua azione in conformità alla presente Clausola, (ii) la Parte Indennizzante abbia a disposizione 21 giorni dalla data di tale comunicazione per decidere se procedere con il contenzioso o avviare le trattative per la risoluzione di tale azione (laddove la Parte Indennizzante non prenda una decisione entro questo lasso temporale, si riterrà che la sua decisione sia quella di non procedere con tale contenzioso o trattativa); e (iii) la Parte Indennizzata è tenuta, a spese della Parte Indennizzante, a fornire ogni forma di ragionevole assistenza a sostegno di qualsivoglia difesa o azione e non ha la facoltà di subordinare un'ammissione o

intraprendere qualsivoglia azione che potrebbe essere pregiudizievole per eventuali procedimenti senza espresso previo consenso scritto della Parte Indennizzante (tale consenso non può essere ingiustificatamente trattenuto o ritardato). Laddove la Parte Indennizzante decida di non procedere con alcun contenzioso e alcuna trattativa, la Parte Indennizzata medesima ha la facoltà di procedere con il contenzioso o la trattativa. Ai fini di massima chiarezza, la Richiesta di Risarcimento Indennizzabile dovrà includere qualsiasi spesa e danno risultante da o collegato a qualsivoglia successiva negoziazione, contenzioso e giudizio o risoluzione. A titolo di ulteriore chiarimento, salvo ove specificatamente stabilito nella presente Clausola, l'ottemperanza di entrambe le Parti ai rispettivi obblighi derivanti dalla presente Clausola non prevede alcun costo aggiuntivo per l'altra Parte. Laddove il CLIENTE incarichi Adecco di adottare specifiche misure di sicurezza e/o organizzative e/o fornisca ulteriori indicazioni dopo la data di inizio del Accordo Quadro, entrambe le Parti si confronteranno su tali misure, la loro attuazione e i relativi costi (che saranno sostenuti dal CLIENTE) al fine di cercare un accordo in merito. Fintantoché tale accordo non viene raggiunto, Adecco non è in alcun modo tenuta a implementare tali misure e/o a seguire le medesime indicazioni.

Le disposizioni della presente Clausola rimarranno pienamente in vigore ed effettive tutte le volte che Adecco (o un sub-responsabile per suo conto) si occupa del Trattamento dei Dati Personali per conto del CLIENTE, fatta salva la risoluzione o scadenza del presente Accordo Quadro.

- 27) Con la presente, le Parti recepiscono quanto previsto nella Decisione (UE) 2021/914 adottata dalla Commissione Europea relativa alle Standard Contractual Clauses (di seguito "SCC" o "Clausole") per regolare gli eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (Modulo due: trasferimento dati Titolare – Responsabile). In particolare, il documento viene implementato con le seguenti precisazioni:

Clausola 7 – Clausola di adesione successiva: questa clausola opzionale deve ritenersi inclusa.

Clausola 9 (a) – Opzione 1 Ricorso a sub-responsabili del trattamento: l'importatore può subcontractare previa autorizzazione specifica dell'esportatore e la richiesta di tale autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento.

Clausola 11 – Ricorso: la clausola opzionale 11(a) deve ritenersi inclusa.

Clausola 13 (a) – Controllo: l'esportatore dei dati è stabilito in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Clausola 17 – Legge applicabile: si applica l'opzione 2 e le parti convengono che le presenti clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato italiano.

Clausola 18 (b) - Scelta del foro e giurisdizione: le parti convengono che qualunque controversia derivante dalle presenti clausole debba essere risolta dagli organi giurisdizionali italiani (Milano).

Il testo completo dell'Allegato è consultabile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN>

CONDIZIONI PARTICOLARI DI TOP EMPLOYER

- 28) Laddove oggetto del presente Accordo Quadro siano servizi di Top Employer, il CLIENTE garantisce di godere della piena titolarità dei diritti relativi ai contenuti veicolati nell'ambito di tale servizio (di seguito i "Contenuti").

Il CLIENTE garantisce altresì che i Contenuti forniti non sono lesivi dei diritti di terzi, compresi, senza limitazione alcuna, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, che non sono offensivi, osceni, contrari alla morale ed al buon costume, diffamatori o calunniosi, incitanti al razzismo e all'odio tra i popoli, e che non violano in alcun modo i diritti della personalità o a violare la privacy di terzi.

Il CLIENTE garantisce infine che i Contenuti forniti non violano alcuna disposizione normativa, alcun regolamento o direttiva comprese, senza limitazione, quelle relative ad investimenti, servizi e prodotti finanziari ed infine, protezione dei dati personali.

Il CLIENTE dichiara e garantisce di possedere ogni diritto in relazione ai Contenuti forniti ad Adecco e di avere ottenuto tutti i permessi e autorizzazioni necessari da tutte le persone, fisiche e giuridiche, in modo da consentire ad Adecco di rendere disponibili i Contenuti stessi sui siti web di proprietà della stessa e di renderne possibile la trasmissione via Internet, tramite il World Wide Web e con ogni altro mezzo simile non-analogico, sia già conosciuto allo stato attuale della tecnica che di futura ideazione per tutta la durata del Accordo Quadro.

Il CLIENTE assume ogni responsabilità in relazione ai Contenuti forniti ad Adecco e si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne Adecco, da qualsiasi pretesa di terzi relativa e comunque connessa ai Contenuti ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nel Accordo Quadro.

Per l'intera durata del Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione del servizio di Top Employer – laddove opzionato – il CLIENTE autorizza Adecco ad utilizzare la propria denominazione ed il proprio marchio/logo nei limiti di quanto necessario ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro. In particolare, il CLIENTE riconosce che il Suo marchio aziendale sarà messo a disposizione di Adecco nel contesto della pubblicazione sui siti web Adecco o social media di offerte di lavoro riferibili al CLIENTE onde offrire più ampia visibilità alla ricerca di personale e facilitarne il reclutamento, nonché allo scopo di presentare referenze inerenti alle collaborazioni con Adecco e ciò tramite i siti web o supporti elettronici e cartacei.

The Adecco logo is displayed in white text on a red background. The background is divided into three vertical sections of different shades of red, with a diagonal line separating the middle and right sections.

Adecco